

Директиви Банку

КЕРІВНИЦТВО

**щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що
фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР,
переглянуте 01 липня 2016 року**

Доступ відповідно до інформаційної політики Банку:
Публічний

Номер каталогу
LEGVP5.09-DIR.117

Опубліковані:
19 липня 2016 року

Набрали чинності:
01 липня 2016 року

Зміст

Це Керівництво розроблено для запобігання шахрайству та корупції (як далі визначено), які можуть виникнути у зв'язку із використанням коштів фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) або Міжнародної асоціації розвитку (МАР) у рамках підготовки та / або реалізації проектів за підтримки фінансування інвестиційних проектів (ІРФ). Вони встановлюють загальні принципи, вимоги та санкції, що застосовуються до осіб та суб'єктів, які отримують, несуть відповідальність за здачу на зберігання або передачу, або приймають чи впливають на рішення щодо використання таких доходів.

Застосовуються до:
МБРР, МАР

Підготовлено:
Старший віце-президент і генеральний радник LEGVP

Замовник
Головний радник, LEGOP

КЕРІВНИЦТВО

щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР, датоване 15 жовтня 2006 та переглянуте в січні 2011 та 01 липня 2016 року

Мета та загальні принципи

1. Це Керівництво розроблено для запобігання шахрайству та корупції (як далі визначено), які можуть виникнути у зв'язку із використанням коштів фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) або Міжнародної асоціації розвитку (МАР) у рамках підготовки та / або реалізації проектів за підтримки фінансування інвестиційних проектів (IPF). Вони встановлюють загальні принципи, вимоги та санкції, що застосовуються до осіб та суб'єктів, які отримують, несуть відповідальність за здачу на зберігання або передачу, або приймають чи впливають на рішення щодо використання таких коштів.
2. Усі фізичні та юридичні особи, зазначені в пункті 1 вище, повинні дотримуватися найвищих стандартів етики. Точніше кажучи, всі такі фізичні та юридичні особи повинні вжити всіх належних заходів для запобігання та боротьби з шахрайством й корупцією та утримуватися від участі в шахрайстві й корупції у зв'язку з використанням коштів, отриманих за рахунок фінансування МБРР або МАР.

Юридичні міркування

3. Юридична Угода¹, яка передбачає надання Позики², регулює правові відносини між Позичальником³ та Банком⁴ стосовно конкретного проекту, для реалізації якого надається Позика. Відповідно до Юридичної Угоди відповідальність за реалізацію проекту⁵, включаючи використання коштів Позики, покладається на Позичальника. Банк, у свою чергу, має фідучіарний обов'язок згідно зі статтями Угоди «вжити заходів для забезпечення цільового використання коштів будь-якої позики,

¹ Посилання в цьому Керівництві на «Юридичну Угоду» включають будь-яку Угоду про позику, яка передбачає позику МБРР або Угоду про фінансування, що передбачає кредит або грант МАР, будь-яку Угоду про гарантію, що передбачає гарантію країною-членом такої позики МБРР, Угода про фінансування, що передбачає кредит МАР або грант МАР, будь-яка угода, що передбачає надання авансу на підготовку проекту або гранту Фонду інституційного розвитку (IDF), гранту Трастового фонду або Угоду про позику, яка передбачає виконання гранту трастового фонду або позики одержувачем, у випадках, коли це Керівництво застосовується до такої угоди, а також Угоди про проект з Виконавцем проекту, пов'язаної з будь-якою із зазначених вище категорій.

² Посилання на «Позику» або «Позики» включають в себе позики IPF МБРР, а також кредити та гранти IPF МАР, аванси для підготовки проекту, гранти МФР та гранти або позики, що виконуються одержувачем, для проектів, до яких це Керівництво застосовується відповідно до угоди, яка передбачає надання таких грантів та/або позик. Це Керівництво не поширюється на (i) фінансування на основі результатів (PforR) фінансування або (ii) операції з політики розвитку (DPO), якщо Банк не дійде згоди з Позичальником щодо визначених цілей, для яких можуть використовуватися кошти позики, або (iii) гарантії МБРР / МАР.

³ Посилання в цьому Керівництві на «Позичальника» включають в себе позичальника позики МБРР або одержувача кредиту або гранту МАР чи гранту або позики трастового фонду. У деяких випадках позика МБРР може бути надана не Державі-члену, а юридичній особі. У таких випадках посилання в цьому Керівництві на «Позичальника» включають в себе Країну-член як Гаранта Позики, якщо контекст не вимагає іншого. У деяких випадках проект або його частина реалізується Виконавцем проекту, з яким Банк уклав Угоду про проект. У таких випадках посилання в цьому Керівництві на «Позичальника» включають в себе Виконавця проекту, як визначено в Угоді про позику.

⁴ Посилання в цьому Керівництві на «Банк» включають в себе як МБРР, так і МАР, незалежно від того, чи діє він у власній якості, чи як адміністратор цільових фондів, що фінансуються іншими донорами.

⁵ Посилання в цьому Керівництві на «проект» означає Проект, як визначено в Юридичній Угоді.

дотримуючись при цьому міркувань економічності й ефективності та не враховуючи політичні чи інші неекономічні впливи чи міркування»⁶. Це Керівництво є важливою складовою цих заходів і застосовується для підготовки та реалізації проекту, як передбачено в Юридичній Угоді.

Сфера застосування

4. Наступні положення цього Керівництва охоплюють шахрайство й корупцію, які можуть виникати у зв'язку з використанням коштів Позики у рамках підготовки та реалізації проекту, який фінансується повністю або частково Банком. Це Керівництво охоплює шахрайство й корупцію у формі нецільового використання коштів Позики, а також шахрайство й корупцію з метою впливу на будь-яке рішення щодо використання коштів Позики. Для цілей цього Керівництва вважається, що будь-яке таке шахрайство й корупція виникають «у зв'язку з використанням коштів Позики».
5. Це Керівництво поширюється на Позичальника та усіх інших фізичних або юридичних осіб, які або одержують кошти Позики для власного використання (наприклад, «кінцеві користувачі»), фізичних або юридичних осіб, таких як фінансові агенти, які відповідають за депонування або передачу коштів Позики (незалежно від того, чи є вони бенефіціарами таких коштів, чи ні), а також фізичних або юридичних осіб, які приймають рішення щодо використання коштів Позики або впливають на такі рішення. Усі такі фізичні та юридичні особи в цьому Керівництві іменуються «одержувачами коштів Позики», незалежно від того, чи володіють вони такими коштами фактично, чи ні.⁷
6. Це Керівництво застосовується до закупівель товарів, робіт, неконсультаційних та консультаційних послуг, що фінансуються (частково або повністю) за рахунок коштів Позики, отриманих від Банку. Додаткові конкретні вимоги, пов'язані з шахрайством та корупцією у зв'язку з такими закупівлями, викладені у Додатку IV Керівництва із закупівель Світового банку для позичальників за фінансуванням інвестиційних проектів від 1 липня 2016 року, що може час від часу бути змінено.

Визначення шахрайських та корупційних практик

7. Дія цього Керівництва поширюється на наступні практики, яким дано визначення та до яких можуть бути причетні одержувачі коштів Позики у зв'язку з використанням таких коштів⁸.
 - а) «корупційна практика» - пропонування, давання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, будь-чого, що має цінність, з метою здійснення неналежного впливу на дії іншої сторони⁹;
 - б) «шахрайська практика» - будь-яка дія або бездіяльність, включаючи спотворення інформації, яка свідомо або несвідомо¹⁰ вводить в оману або є спробою ввести в

⁶ Статті Угоди МБРР, стаття III, Розділ 5(b); Статті Угоди МАР, Стаття V, Розділ 1(g).

⁷ Деякі фізичні або юридичні особи можуть бути віднесені до більш ніж однієї категорії з визначених у пункті 5. Наприклад, фінансовий посередник може отримувати оплату за свої послуги, передавати кошти кінцевим користувачам та приймати рішення про використання коштів позики або впливати на такі рішення.

⁸ Якщо інше не зазначено в Юридичній Угоді, у випадках, коли ці терміни використовуються в Юридичній Угоді, в тому числі в застосовних Загальних умовах, вони мають значення, наведені в пункті 7 цього Керівництва.

⁹ Типові приклади корупційної практики включають хабарництво та «відкати».

¹⁰ Для того, щоб діяти «свідомо або несвідомо», особа, яка вчинила шахрайство, повинна або знати, що інформація чи її представлення не відповідає дійсності, або виявляти халатну байдужість щодо того, чи відповідає ця інформація дійсності, чи ні. Сама по собі неточність такої інформації або її представлення, вчинена через просту недбалість, не є достатньою підставою для визнання її шахрайською практикою.

- оману одну зі сторін з метою отримання фінансової або іншої вигоди або уникнення виконання зобов'язання;
- c) «змовницька практика» - домовленість між двома або більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, включаючи неналежний вплив на дії іншої сторони;
 - d) «примусова практика» - заподіяння шкоди або пряма чи опосередкована погроза заподіяння шкоди будь-якій особі чи майну однієї зі сторін з метою здійснення неналежного впливу на дії цієї сторони;
 - (e) «обструктивна практика» - (i) свідоме знищення, фальсифікація, викривлення або приховування доказів, суттєвих для проведення розслідування, або надання неправдивих свідчень слідчим органам з метою суттєвого сповільнення розслідування Банком випадків корупційної, шахрайської, змовницької або примусової практики; та/або погрози, утиски чи залякування будь-якої сторони з метою унеможливити розкриття нею інформації з питань, що стосуються розслідування або проведення розслідування; або (ii) дії, спрямовані на суттєве сповільнення реалізації Банком своїх контрактних прав щодо проведення аудиту або доступу до інформації.¹¹

8. Зазначені практики, яким дано визначення, в сукупності та окремо в цьому Керівництві іменуються «шахрайство й корупція».

Дії позичальника щодо запобігання та протидії шахрайству й корупції у рамках використання коштів позики

9. На виконання вищезазначеної мети та загальних принципів Позичальник:

- (a) вживає всіх необхідних заходів для запобігання шахрайству й корупції у зв'язку з використанням коштів Позики, включаючи (але не обмежуючись цим) (i) здійснення належних фідучіарних та адміністративних практик, а також інституційних заходів для забезпечення того, щоб кошти Позики використовувалися виключно за призначенням, та (ii) забезпечення того, щоб усі його представники¹², які беруть участь у проекті, та усі одержувачі коштів Позики, з якими він укладає угоду, пов'язану з Проектом, отримали копію цього Керівництва та ознайомились із його змістом;
- (b) негайно повідомляє Банку про будь-які звинувачення у шахрайстві й корупції у зв'язку з використанням коштів Позики, які доводяться до його відома;
- (c) якщо Банк встановлює, що будь-яка фізична або юридична особа, зазначена в пункті (a) вище, причетна до шахрайства й корупції у зв'язку з використанням коштів Позики, вживає своєчасних та відповідних заходів, які Банк вважає задовільними, для протидії таким практикам, коли вони виникають;
- (d) включає такі положення у свої угоди з кожним одержувачем коштів Позики, які можуть бути необхідні Банку для забезпечення повного дотримання вимог цього Керівництва, включаючи (але не обмежуючись цим) положення, які (i) вимагають від такого одержувача дотримуватися пункту 10 нижче, (ii) вимагають від такого одержувача надавати дозвіл Банку для перевірки всіх рахунків, документів бухгалтерського й іншого обліку, що стосуються проекту, які необхідно вести відповідно до Юридичної Угоди, а також проводити їхній аудит Банком або за його дорученням, (iii) передбачають дострокове припинення або призупинення дії угоди Позичальником в разі, якщо такий одержувач буде визнаний Банком таким, що не

¹¹ Такі права включають в себе права, що передбачені, в тому числі, в пункті 9(d) нижче Керівництва.

¹² Посилання в цьому Керівництві на «представників» юридичної особи включають в себе також його посадових осіб, співробітників, працівників та агентів.

- відповідає вимогам пункту 11 нижче; та (iv) вимагають реституції таким одержувачем будь-якої суми Позики, стосовно якої сталося шахрайство й корупція;
- (e) повною мірою співпрацює з представниками Банку у рамках будь-якого розслідування звинувачень у шахрайстві й корупції у зв'язку з використанням коштів позики; та
 - (f) у випадку, якщо Банк визнає будь-якого одержувача коштів Позики неправоможним, як зазначено в пункті 11 нижче, вживає всіх необхідних і належних заходів для реалізації у повному обсязі такого визнання, в тому числі шляхом (i) реалізації права Позичальника на дострокове припинення або призупинення дії угоди між Позичальником і таким одержувачем та/або (ii) вимоги відшкодування збитків.

Інші одержувачі коштів Позики

10. На виконання вищезазначеної мети та загальних принципів кожний одержувач коштів Позики, який укладає угоду з Позичальником (або з іншим одержувачем коштів Позики), пов'язану з Проектом:
- (a) здійснює свою діяльність, пов'язану з проектом, відповідно до зазначених вище загальних принципів та положень своєї угоди з Позичальником, зазначеної в пункті 9(d) вище; в також включає подібні положення до будь-яких угод, пов'язаних з Проектом, які можуть бути укладені з іншими одержувачами коштів Позики;
 - (b) негайно повідомляє Банку про будь-які звинувачення у шахрайстві й корупції у зв'язку з використанням коштів позики, які доводяться до його відома;
 - (c) повною мірою співпрацює з представниками Банку у рамках будь-якого розслідування звинувачень у шахрайстві й корупції у зв'язку з використанням коштів позики;
 - (d) вживає всіх відповідних заходів для запобігання шахрайства й корупції його представниками (якщо такі є) у зв'язку з використанням коштів позики, включаючи (але не обмежуючись цим): (i) здійснення належних фідучіарних та адміністративних практик, а також інституційних заходів для забезпечення того, щоб кошти Позики використовувалися виключно за призначенням, та (ii) забезпечення того, щоб усі його представники отримали копію цього Керівництва та ознайомились із його змістом;
 - (e) у випадку, якщо будь-який представник такого одержувача визнається неправоможним, як зазначено в пункті 11 нижче, вживає всіх необхідних і належних заходів для реалізації у повному обсязі такого визнання, в тому числі шляхом, крім іншого, або усунення такого представника від виконання усіх функцій та обов'язків у зв'язку з проектом, або, на вимогу Банку або іншим чином, припинення своїх договірних відносин з таким представником; та
 - (f) у випадку, якщо він уклав угоду, пов'язану з проектом, з іншою фізичною або юридичною особою, яка визнана неправоможною, як зазначено в пункті 11 нижче, вживає всіх необхідних та відповідних заходів для реалізації у повному обсязі такого визнання шляхом, крім іншого, (i) реалізації свого права дострокового припинення або призупинення дії такої угоди та/або (ii) вимоги реституції.

Санкції та пов'язані з ними заходи Банку у випадках шахрайства й корупції

11. На виконання вищезазначеної мети та загальних принципів Банк має право накласти санкції відповідно до існуючої політики та процедур Банку щодо санкцій, на будь-

яку фізичну або юридичну особу¹³, крім Країни-члена¹⁴, включаючи (але не обмежуючись цим) публічне визнання такої фізичної або юридичної особи неправоможною, або безстроково, або протягом визначеного періоду часу: (i) укласти контракт, який фінансується Банком; (ii) отримувати вигоди від контракту, який фінансується Банком, фінансові чи іншим чином, наприклад, як субпідрядник; та (iii) брати участь у підготовці або реалізації цього проекту чи будь-якого іншого проекту, який повністю або частково фінансується Банком,

- (a) якщо в будь-який час Банк встановлює¹⁵, що така фізична або юридична особа причетна до шахрайства й корупції у зв'язку з використанням коштів Позики;¹⁶
- (b) якщо інша фінансуюча організація, з якою Група Світового Банку уклала угоду про взаємне виконання рішень про позбавлення прав¹⁷, визнала таку фізичну або юридичну особу неправоможною одержувати кошти фінансування, наданого такою фінансуючою організацією, або іншим чином брати участь у підготовці чи реалізації будь-якого проекту, що фінансується повністю або частково такою фінансуючою організацією, у результаті встановлення такою фінансуючою організацією, що фізична або юридична особа причетна до шахрайства й корупції у зв'язку з використанням коштів фінансування, наданих такою фінансуючою організацією; або
- (c) якщо Група Світового банку визнала фізичну чи юридичну особу неправоможною особою за шахрайство та корупцію у зв'язку з корпоративними закупівлями Групи Світового банку.

Інші положення

12. Положення цього Керівництва не обмежують жодних інших прав, засобів правового захисту¹⁸ або зобов'язань Банку чи Позичальника згідно з Юридичною Угодою чи будь-яким іншим документом, сторонами якого є Банк та Позичальник.

¹³ Як і у випадку з учасниками торгів у рамках закупівель, Банк може також накласти санкції на фізичних та юридичних осіб, які вчинили шахрайство й корупцію у процесі подання заявки на одержання коштів Позики (наприклад, банк, який надає неправдиву документацію, щоб кваліфікуватися як фінансовий посередник у проекті, який фінансується Банком), незалежно від того, чи досягли вони успіху у такому поданні.

¹⁴ Для цілей цього Керівництва «Країна-член» включає посадових осіб та службовців загальнодержавних органів влади або будь-якого з їхніх політичних чи адміністративних підрозділів, а також державні підприємства та установи, які не мають права конкурувати задля та отримати контракти, що фінансуються Банком відповідно до параграфу 3.22 Керівництва із закупівель Світового банку для позичальників IPF.

¹⁵ Для прийняття таких рішень Банк створив Раду з санкцій та відповідні процедури. У процедурах Ради з санкцій викладено повний набір санкцій, доступних Банку.

¹⁶ Санкція може, без обмежень, передбачати також реституцію будь-якої суми позики, щодо якої було вчинено шахрайство й корупцію. Група Світового банку має право опублікувати ім'я/найменування будь-якої фізичної або юридичної особи, визнаної неправоможною відповідно до пункту 11 цього Керівництва.

¹⁷ Також іноді його називають "перехресне недопущення".

¹⁸ Юридична Угода надає Банку певні права та засоби правового захисту, які він може застосовувати стосовно Позики у випадку шахрайства та корупції у зв'язку з використанням коштів Позики, за обставин, описаних у цьому документі.